

0005678-11.2017.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... mas depois confessou o roubo. Ficou preso por tráfico de drogas por 02 anos e 06 meses (fls. 12).

Em solo judicial, o réu alegou que na época, trabalhava num mototáxi e usava a moto para trabalhar. É usuário de drogas e, na época, estava vindo de uma recaída. No dia, saiu do mototáxi e foi para o bairro Novo Horizonte, onde ocorria um baile funk. A Polícia chegou e, depois do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0005678-11.2017.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 148/2017 - 2º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO PEDRO ALVES

Vítima:

Posto J. S. Caldeira Ltda

Artigo da Denúncia:

*

Aos 17 dias do mês de novembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora, Dra. Rose Mary Braga Ramos de Lucia. Apresentados o acusado THIAGO PEDRO ALVES e a vítima Clodoaldo Mendes de Melo.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pelo(a) MM. Juíz(a) foi colhido o depoimento da vítima (Clodoaldo) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Observo que durante o reconhecimento feito pela vítima foram colocados outros dois indivíduos juntamente com o réu, da seguinte forma: 1-) Wesley de Matos; 2-) Lucas Roberto Maciel; e 3-) Thiago Pedro Alves.

Em seguida, pelo(a) MM Juíz(a) foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, THIAGO PEDRO ALVES está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, 2, todos do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede parcialmente a ação penal.

A causa de aumento referente à arma de fogo não restou comprovada. Arma não apreendida. Vítima que não viu a arma, apenas volume sob as vestes de um assaltante.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2017, por volta de 06h40min, na Avenida Comendador Guidotti, n.º 1.867, Bairro Caxambú, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, THIAGO PEDRO ALVES, qualificado e indiciado às fls. 10/12, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo em face de Clodoaldo Mendes de Melo, subtraiu, para si, R\$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), pertencentes ao estabelecimento comercial Posto de Combustíveis JS Caldeira LTDA, representado por Luiz Carlos Santos.

Segundo apurado, THIAGO se ajustou com indivíduo não identificado para a prática de roubo em posto de gasolina. Para tanto, portando uma arma de fogo, se dirigiu ao estabelecimento comercial em sua motocicleta Honda/CG Titan (A placa da motocicleta foi "entortada" para cima a fim de dificultar a identificação), com o comparsa na garupa. No local, parou a moto ao lado da bomba de combustível e solicitou abastecimento enquanto o comparsa foi até a loja de conveniência. Em dado momento, THIAGO se aproximou do frentista Clodoaldo e, subjugando-o mediante exibição de arma de fogo na cintura, subtraiu R\$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). Simultaneamente, o comparsa anunciou roubo à funcionária da loja de conveniência, Thaís, e exigiu o dinheiro do caixa. No entanto, em razão do horário de abertura do comércio, não havia numerário disponível. Ato contínuo, subiram na moto e deixaram o local (dinâmica no laudo degravação fls. 66/70).

Dois dias depois, policiais militares atendiam ocorrência de discussão em uma casa quando abordaram THIAGO. Na ocasião, ele mentiu sobre sua qualificação e, interpelado, acabou admitindo a farsa porque estava sendo "procurado pela Polícia" em razão de um roubo (B.O. 06/08 e fls. 31).

A motocicleta Honda CG/125 Fan Es, placa ECJ-8955, Piracicaba/SP, cor vermelha, semelhante àquela utilizada na empreitada criminoso, foi apreendida com o denunciado (fls. 09).

Conduzido à delegacia, THIAGO confessou ter subtraído o dinheiro do frentista, mas sem emprego de arma e sem ajuda do passageiro que trazia (fls. 10/11).

As imagens captadas pelas câmeras de segurança convergem com as características do denunciado - pele clara (foto fls. 21) -, da motocicleta - CG de cor vermelha e placa "virada" (histórico B.O. fls. 04/05, auto de apreensão fls.09 e declarações fls. 34 e 35) - e com a indicação da fotografia de THIAGO pela vítima Clodoaldo como sendo o indivíduo que o abordou (fls. 119), circunstâncias que se alinham à confissão parcial do denunciado.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Ewerton Oliveira Silva - policial militar - narrou que não atendeu a ocorrência do roubo, mas dele ficou sabendo por que as informações sobre acontecidos são passadas aos policiais. No dia 30, foi atender a um desentendimento e uma pessoa seria procurada pela Justiça. No local, encontrou o réu dentro da casa, mas ele se comportou de forma arisca. Ele se identificou de forma diversa, passando informações de um primo. A data que ele dizia ser de nascimento não condizia com a aparência dele. Ele acabou falando que estava envolvido no roubo. Encontraram a motocicleta na casa dele. Mas ele não informou quem seria o comparsa. Ele foi levado para a delegacia. As imagens do roubo foram conseguidas junto ao posto. Não se lembra de ter visto as imagens do roubo. O réu confirmou que a moto tinha sido

utilizada no roubo. Pelo que se recorda, houve o emprego de arma de fogo. Não conhecia o réu.

Luiz Carlos Santos – representante do posto de gasolina – disse que não estava presente. Soube que dois rapazes, um na conveniência e outro na pista, roubaram o posto. Um roubou o dinheiro do caixa da pista. O outro “se perdeu”, disse que queria trocar moedas, depois anunciou o assalto e a funcionária disse que não tinha dinheiro ali porque tinha acabado de abrir o caixa. O outro anunciou o assalto falando que tinha arma embaixo da camisa, colocou a mão no caixa e pegou o dinheiro, em torno de R\$900,00. Tais era a funcionária da conveniência. Não se lembra quem estava na pista, acredita que era Alexandra e outros dois.

Clodoaldo Mendes de Melo – vítima/frentista – declarou que duas pessoas chegaram de moto ao posto. O garupa desceu e foi até a conveniência. O outro deu voz de assalto ao caixa do posto e pediu o dinheiro. Trabalhava como frentista/caixa no posto. Estavam em quatro, além do pessoal da conveniência. Eles pararam a moto ao lado da bomba. O garupa tinha um volume na cintura. Não viu arma. Não lhe foi mostrada nenhuma fotografia do suposto autor do roubo quando ouvido na Delegacia de Polícia. Não reconhece nenhuma das pessoas que lhe foi exibida nesta audiência.

Thaís Taciana da Rocha Lima – funcionária/conveniência – contou que chegaram duas pessoas em uma moto. Eram seis e meia. Entraram e pediram dinheiro. Um ficou na moto e outro entrou na conveniência. A declarante estava na conveniência. Como não tinha dinheiro no caixa da conveniência, eles pegaram cerca de R\$280,00 no caixa da pista. O que entrou estava com várias moedas e acabou esquecendo em cima do balcão. Ele não disse nada sobre as moedas. Não viu arma com este assaltante. Não se recorda se ele falou que queria trocar as moedas. O assaltante se assustou porque tinha outro cliente no local. Não chegou a mostrar para ele o caixa vazio. Não viu a pessoa que estava do lado de fora. Ele estava na moto, com capacete.

Interrogado, saiu como mototáxi. Era viciado em drogas. A polícia chegou e dispersou a multidão que estava em um baile. Deu carona para uma pessoa. Pararam em um bar e consumiram álcool e droga. Quando estavam indo embora, deu cinco reais para o frentista. O carona foi pegar um salgado na conveniência. Pagou o abastecimento com cinco reais. Quando o frentista abriu o caixa, disse para ele, fica quieto e dá o dinheiro. O carona não sabia da subtração. Foi preso depois. Confessou o que tinha acontecido.

Não há dúvidas:

Réu confessou o assalto: “fica quieto e dá o dinheiro”. Ameaça configurada. Duas pessoas, uma delas o réu, chegam no posto e o assalto é anunciado, com determinação para que o frentista ficasse quieto e entregasse o dinheiro. Um deles traz um volume na cintura, sob as vestes. O assalto praticado por duas pessoas é confirmado pelas imagens e pela prova oral.

DA PENA

Réu reincidente - autos 3001972-08.2013.8.26.0451.

Regime fechado.

DO PEDIDO FINAL

Pela parcial procedência da ação, condenando-se o réu como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação anexa.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

THIAGO PEDRO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, porque no dia 28 de janeiro de 2017, por volta de 06h40, na Avenida Comendador Guidotti, nº 1.867, Bairro Caxambu, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo em face de C.M.M. subtraiu, para si, R\$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), pertencentes ao estabelecimento comercial Posto de Combustíveis JS Caldeira LTDA, representado por L.C.S.

Segundo a denúncia, THIAGO se ajustou com indivíduo não identificado para a prática de roubo em posto de gasolina. Para tanto, portando uma arma de fogo, se dirigiu ao estabelecimento comercial em sua motocicleta Honda/CG Titan1, com o comparsa na garupa.

No local, parou a moto ao lado da bomba de combustível e solicitou abastecimento enquanto o comparsa foi até a loja de conveniência. Em dado momento, THIAGO se aproximou do frentista Clodoaldo e, subjugando-o mediante exibição de arma de fogo na cintura, subtraiu R\$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).

Simultaneamente, o comparsa anunciou roubo à funcionária da loja de conveniência, Thaís, e exigiu o dinheiro do caixa. No entanto, em razão do horário de abertura do comércio, não havia numerário disponível.

Ato contínuo, subiram na moto e deixaram o local (dinâmica no laudo degravação fls. 66/70).

Dois dias depois, policiais militares atendiam ocorrência de discussão em uma casa quando abordaram THIAGO. Na ocasião, ele mentiu sobre sua qualificação e, interpelado, acabou admitindo a farsa porque estava sendo “procurado pela Polícia” em razão de um roubo (B.O. 06/08 e fls. 31).

A motocicleta Honda CG/125 Fan Es, placa ECJ-8955, Piracicaba/SP, cor vermelha, semelhante àquela utilizada na empreitada criminosa, foi apreendida com o réu (fls. 09).

Conduzido à delegacia, THIAGO confessou ter subtraído o dinheiro do frentista, mas sem emprego de arma e sem ajuda do passageiro que trazia (fls. 10/11).

As imagens captadas pelas câmeras de segurança convergem com as características do réu – pele clara (foto fls. 21) -, da motocicleta – CG de cor vermelha e placa “virada” (histórico B.O. fls. 04/05, auto de apreensão fls. 09 e declarações fls. 34 e 35) – e com a indicação da fotografia de THIAGO pela vítima C.M.M. como sendo o indivíduo que o abordou (fls. 105), circunstâncias que se alinham à confissão parcial do réu.

A denúncia foi recebida (fls. 129/130), o réu foi citado (fls. 139), apresentando resposta escrita, na qual alegou que as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 143/144).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 145/147).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas (fls. 189/190) e duas testemunhas comuns (fls. 189/190), sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 05/06 e pela prova oral, já que a res não foi recuperada

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

Durante a fase inquisitiva, o réu disse que, na noite de sábado, saiu com um rapaz que conheceu no Bairro Nova Horizonte, após a Polícia Militar acabar com um baile funk que estava acontecendo na rua, e tomaram rumo para o Cemitério do Parque da Ressureição. Precisava abastecer a moto, pediu dinheiro para o colega que estava na garupa de sua moto, placa ECJ 8955/Piracicaba, para abastecê-la e, enquanto seu colega, cujo nome não se recorda, entrou na conveniência, pagou o estabelecimento e, quando o frentista abriu a gaveta, simplesmente começou a puxar as notas de dinheiro na frente dele e o frentista, com medo, nada disse. Quando seu colega saiu da conveniência e viu que ele estava tirando dinheiro da gaveta, comentou com o frentista que ele estava brincando. Foi nessa hora que montou na moto, seu garupa fez o mesmo, mas ele não devolveu os valores que havia retirado, totalizando R\$200,00. Deixou o garupa na rua da escola Apaf e ele ainda ficou bravo, por sua atitude de ter levado o dinheiro e pediu para ficar ali. Não sabe nem onde esse rapaz mora, lembrando apenas que era pardo e magro. Utilizou o dinheiro para comprar drogas, tendo ido a favela do Pantanal, ficando por lá até terminar o dinheiro. Na noite anterior a este depoimento, achando-se “procurado da Polícia”,

pediu para ficar na casa da amiga Stephany, no bairro Morumbi, a qual consentiu. Na data dos fatos, policiais estiveram na porta da casa e questionaram sobre ele. A princípio deu outro nome, mas depois confessou o roubo. Ficou preso por tráfico de drogas por 02 anos e 06 meses (fls. 12).

Em solo judicial, o réu alegou que na época, trabalhava num mototáxi e usava a moto para trabalhar. É usuário de drogas e, na época, estava vindo de uma recaída. No dia, saiu do mototáxi e foi para o bairro Novo Horizonte, onde ocorria um baile funk. A Polícia chegou e, depois do tumulto, pegou sua moto e um indivíduo lhe pediu uma carona. Pararam num bar e ficaram bebendo no bairro Caxambu. Quando estavam indo embora, parou no posto para abastecer. Deu R\$ 5,00 ao frentista e o garupa foi trocar moedas. Após dar o dinheiro ao frentista, ele abriu a gaveta e, nesse momento, falou "fica quieto" e pegou o dinheiro do caixa. O garupa retornou, perguntou o que estava ocorrendo e mandou que ele montasse na moto e se evadiram do local. O garupa pediu que o deixasse nas proximidades. Foi para o Piracicamirim, na casa de uma amiga. Chegaram 03 viaturas lá e foi dada voz de prisão. Não tinha arma de fogo. Só mandou o frentista ficar quieto. Não o ameaçou. Não premeditou o crime. O garupa falou que tinha deixado as coisas dele na conveniência. Ele ficou gritando com ele. O garupa não sabia que iria subtrair o dinheiro do posto. O garupa foi comprar salgado na conveniência e trocar dinheiro. Conhecia o garupa do bairro Alvorada, mas não sabe seu nome completo. Não fez menção de estar armado.

A confissão foi comprovada pelas demais provas existentes nos autos. Vejamos.

L.C.S., representante do posto de combustível-vítima, declarou que não presenciou os fatos. Dois rapazes chegaram ao posto, um ficou na pista e o outro foi para a conveniência. O rapaz da conveniência se perdeu e acabou deixando as moedas e o outro rapaz da pista levou o dinheiro da pista. O rapaz da conveniência disse que queria trocar moedas, falou que era um assalto, mas a funcionária disse que não tinha nenhum dinheiro e ele saiu, deixando as moedas que pretendia trocar. O rapaz que estava na pista chegou falando que estava com uma arma debaixo da camisa, onde havia uma saliência, o funcionário abriu o caixa e ele pegou todo o dinheiro. Foi subtraído cerca de R\$ 200,00 ou R\$ 220,00. Havia câmeras de segurança, na época dos fatos. Não recuperou o dinheiro. Os funcionários eram Taís, que estava na conveniência, Alexandra na pista, além de outros dois funcionários (fls. 189/190). A vítima C.M.M. relatou que dois elementos pararam de moto no seu caixa. Um deles desceu e foi para a conveniência. O outro deu voz de assalto no caixa. Era frentista caixa e havia outras 03 pessoas trabalhando no pátio do posto, fora as pessoas da conveniência. O caixa fica ao lado de uma das bombas. A moto foi parada ao lado da bomba, como se fosse abastecer. Estava no caixa parado. Pelo que se recorda, ficou parado no caixa. Enquanto um deles desceu e foi para a conveniência, o piloto também desceu da moto e foi para o caixa, onde estava. O piloto se aproximou e lhe pediu dinheiro, dizendo: "dá o dinheiro do caixa". Tinha visto que o garupa tinha um volume na cintura, porque "ficou de olho". Entregou o dinheiro ao piloto. O piloto não o ameaçou e não lhe mostrou nenhuma arma ou faca, só deu "voz de assalto". Ficou com receio, pela sua vida, "o pessoal mata por matar". Entregou cerca de R\$ 200,00. Tudo durou cerca de 01 ou 02 minutos. Não viu arma de fogo, ninguém fez menção de estar com arma de fogo, só viu o volume na cintura do garupa. Depois, o garupa voltou da conveniência e eles foram embora, na moto. O posto disse que não precisava fazer boletim de ocorrência, mas o dono do imóvel exigiu e chamou a Polícia Militar. Foi chamado no 2º DP. Não houve reconhecimento, na Delegacia. Reconheceu a assinatura de fls. 119 dos autos. Não lhe foi mostrada nenhuma fotografia, não reconheceu ninguém. Não conseguiu reconhecer nenhuma das pessoas mostradas, talvez possa ser o número 2.

Thaís Tatiana da Rocha Limpa afirmou que dois indivíduos chegaram por volta de 6h00 ou 6h30, em uma moto. Estava dentro da conveniência. Um indivíduo ficou na moto e o outro entrou na conveniência. Ele pediu para pegar tudo o que tinha de dinheiro. Não tinha muito dinheiro no caixa, porque tinha acabado de abrir a conveniência. As moedas que o indivíduo trouxe acabaram ficando em cima do balcão. Só falou com um indivíduo. Não houve ameaça ou amostra de arma. Não se recorda se o indivíduo falou que queria trocar as moedas. Não mostrou que o caixa estava vazio, porque ele se assustou com a presença de outro cliente na fila e saiu da loja (fls. 189/190).

O policial militar Ewerton Oliveira Silva asseverou que não estava de serviço no dia do roubo, porém, soube dos fatos, na troca de serviço. No dia 30, se não se engana, foi atender uma ocorrência de desinteligências, porque o namorado de alguém estaria procurado da Justiça. No local, visualizaram o réu dentro da casa e se mostrou assustado. Uma mulher os atendeu e disse que não tinha ocorrido nada. Pediram, então, que eles se identificassem. A mulher se identificou e, depois, o réu se identificou como outra pessoa, seu primo. Ocorre que a idade que o réu falava ter era muito diferente daquela que ele dizia ter. O réu foi chamado para conversar, por causa disso, e acabou confessando que tinha dado a identificação de um primo. Ele também confessou que tinha dado nome errado, porque tinha participado de um roubo em posto de combustível. Perguntaram ao réu da motocicleta e ele disse que estava dentro daquela casa. Quanto ao comparsa, o réu disse que não o conhecia. Conseguiram apreender as imagens do roubo, no posto de combustível e o levaram à Delegacia. O réu identificou o posto roubado. Não se recorda de ter visto as imagens, mas levaram a motocicleta à Delegacia. O réu confirmou que tinha utilizado essa motocicleta, que ele mesmo pilotava, no momento do assalto. Pelo que se recorda, houve uso de arma de fogo. Não conhecia o réu. Lido parte de seu depoimento policial: O garupa entrou na loja, foi até o caixa e jogou um saco de moedas, dizendo para ela que queria que ela trocasse. Ela abriu o caixa, mostrou que estava vazio, pois havia acabado de abrir a loja e não tinha dinheiro. Não se recordou do ocorrido, em razão do tempo passado. Não visualizou a pessoa que ficou do lado de fora. Não saiu fora da conveniência. O rapaz que ficou do lado de fora estava de capacete (fls. 189/190).

Com efeito, a prova não é suficiente para a certeza da autoria.

O réu, em solo policial e em Juízo, confirmou a subtração, alegando que foi ao posto com um amigo e, enquanto o colega foi à conveniência, abasteceu a moto e, quando o frentista abriu o caixa, puxou o dinheiro que ali havia, sem qualquer ameaça ou exibição de arma de fogo. O amigo retornou, subiu na moto e partiram. Negou que o amigo soubesse da subtração ou que tivesse envolvimento com ela. O proprietário do posto de combustível não presenciou os fatos. Soube da subtração por meio dos funcionários.

O frentista descreveu que uma motocicleta com dois indivíduos chegou ao posto e, enquanto o garupa se dirigiu à loja de conveniência, o piloto desceu e se aproximou dele, que estava no caixa, dando “voz de assalto”, mandando que lhe entregasse o dinheiro. Não viu nenhuma arma de fogo e não foi ameaçado. Quando abriu o caixa, o piloto subtraiu o dinheiro. O garupa retornou, subiu na moto e ambos fugiram do local.

A funcionária da loja de conveniência confirmou que viu a moto chegando ao posto de combustível com dois ocupantes. Um deles ingressou na conveniência e mandou que lhe entregasse todo o dinheiro do caixa. Não tinha dinheiro, porque tinha acabado de abrir a conveniência. Quando um cliente se aproximou, ele deixou o local em direção à motocicleta, deixando as moedas no balcão. Não se recordou se o agente lhe pediu para trocar moedas. Não viu o agente que roubou o dinheiro do frentista.

O policial militar abordou o réu na casa de terceira pessoa, depois de receber denúncia de uma desinteligência, onde alguém seria procurado da Justiça. O réu inicialmente forneceu nome falso, mas em razão da idade que ele aparentava e a idade que ele descreveu, o questionaram, até que o réu acabou confirmando que temia fornecer seu verdadeiro nome, porque tinha praticado o roubo no posto de combustível. A motocicleta usada no crime estava nessa mesma residência. O réu falou que não conhecia a pessoa que teria praticado o delito com ele.

Ao lado da prova oral, existe a degravação das câmeras de segurança, onde o perito descreve:

- 1) quando o relógio marca 5h37, uma motocicleta com dois ocupantes entra para junto a uma das bombas do posto de combustível;
- 2) o piloto foi descrito como indivíduo de pele clara, que trajava camiseta azulada e bermuda escura e o garupa aparentemente de pele parda, trajando blusa de moletom preta de manga comprida e bermuda fantasia;
- 3) ambos os ocupantes da motocicleta descem e tiram os capacetes;
- 4) o condutor fica abastecendo a motocicleta e o garupa vai à loja de conveniência;

- 5) já no interior da loja, o garupa retira grande quantidade de moedas do bolso e as conta sobre o balcão. A funcionária confere e aponta algo fora do foco da gravação e o indivíduo se desloca, não mais aparecendo na imagem;
- 6) enquanto isso, o condutor fica conversando com o frentista;
- 7) o garupa volta para a pista do posto, o piloto encosta no frentista e não é possível ver o que acontece, porque ficam atrás da placa existente no local;
- 8) ambos colocam o capacete e o condutor fala com o frentista, antes de deixarem o local.

Com efeito, embora a câmera de segurança não tenha focado o momento da prática delitiva, porque o réu encostou no frentista atrás da placa, o certo é que houve uma situação diferente daquela normalmente visualizada, quando do abastecimento de veículos.

E a questão foi explicada pela vítima C., segundo a qual o réu dele se aproximou e pediu o dinheiro.

A subtração, portanto, é certa.

Quanto à autoria, o próprio réu foi abordado por policiais militares e, questionado, acabou confessando a prática delitiva. E hoje, em audiência, confirmou a subtração.

Por outro lado, o réu estava na posse da motocicleta Honda/CG 125, de cor vermelha, que era de sua propriedade (fls. 07/10 e 46) e a motocicleta utilizada no crime.

A autoria delitiva, portanto, restou incontestada.

Dessa forma, a condenação é de rigor.

3) Da grave ameaça

A grave ameaça não ficou caracterizada. Vejamos.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a palavra da vítima também deve prevalecer, para se apurar a forma como se deu o delito.

Na fase policial, a vítima C. contou que foi abordado pelo piloto da motocicleta, que lhe mostrou uma arma de fogo que tinha na cintura e subtraiu o dinheiro que tinha.

Em Juízo, contudo, o frentista negou qualquer existência de arma de fogo, alegando que não viu nem arma nem faca e que o piloto não fez menção de estar armado. Mesmo assim, diante da “voz de assalto”, a vítima disse que entregou o dinheiro ao piloto, porque tinha visto um volume na cintura do garupa, que estava na loja de conveniência.

Entendo, diante dessa contradição e daquilo que o réu informou, que não há comprovação de que tenha havido grave ameaça, seja pela existência de arma de fogo, seja pela existência de grave ameaça.

Afastada a grave ameaça, entendo que é caso de desclassificação para o crime de furto.

4) Do concurso de agentes

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agredam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, o motorista da motocicleta abordou a vítima na pista de abastecimento, enquanto o outro indivíduo dirigiu-se à loja de conveniência, colocou moedas sobre o balcão, e exigiu a entrega de dinheiro do caixa.

Não havia dinheiro no caixa e um outro cliente se aproximou do caixa, motivo pelo qual o elemento saiu da conveniência e ainda deixou as moedas que pretendia trocar. Assim, a ação do garupa também tinha a intenção de subtração, fato confirmado pela funcionária Taís, havendo unidade de propósito entre eles.

Assim, entendo que não é possível o reconhecimento dessa causa de aumento de pena.

5) Da causa de aumento do uso de arma

Quanto a essa causa de aumento, inicialmente, existiu a desclassificação do crime e, ainda que assim não fosse, a vítima relatou que não viu qualquer arma de fogo utilizada pelo réu.

6) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser fixada no mínimo legal: reclusão de 02 anos e 10 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 156/157 - Processo n. 3001972-08.2013.8.26.0451) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

Não há outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em razão da reincidência.

Pena final: reclusão de 02 anos, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para operar a desclassificação e CONDENAR THIAGO PEDRO ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de reclusão de 02 anos, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente não específico, no entanto, não é adequada a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente, uma vez que o crime foi praticado em estabelecimento comercial, que não pode ficar de portas abertas, demonstrando periculosidade da sua conduta.

O réu está em liberdade e assim deve permanecer caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pelo(a) MM. Juíz(a) foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

PELO RÉU E SEU DEFENSOR FOI DITO QUE NÃO TÊM INTERESSE EM RECORRER DA R.SENTENÇA.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.